Требование о досрочном погашении аванса

P8 Редакция от 30.10.2026

Проверка оснований, расчёт отработанной части, подготовка ответа заказчику.

Заказчик потребовал вернуть или досрочно погасить аванс. Комплект помогает проверить основание, сопоставить требование с выполненными работами и оплатами и подготовить документированный ответ. Начните с требования и договора; размер первоначального аванса сам по себе не определяет сумму возврата.

Основной маршрут

08 — порядок проверки основания и статуса договора. 11 — карта проверки с контрольными датами и разбором каждой суммы. 09 — расчёт выполненного, платежей, погашения и сальдо в Excel. 10 — ответ заказчику с выбором позиции и приложениями. 01 — значения полей и различия расчётных показателей.

Дополнительные материалы

02 — сравнение условий аванса и потребности в финансировании по двум сценариям. 03 — разбор четырёх условий. 04 — переговоры. 05 — протокол авансовых пунктов. 06 — соглашение об изменении погашения. 07 — требование о выплате договорного аванса. Этот дополнительный маршрут пригодится для согласования новых условий; он не заменяет ответ на уже полученное требование.

Для каких договоров

Строительный подряд и субподряд между организациями и ИП. В Excel используются наименования «Генподрядчик» и «Субподрядчик»: для прямого подряда соотнесите их с заказчиком и подрядчиком. Потребительские отношения, бюджетные закупки, банкротство, взыскание по независимой гарантии и судебное представительство требуют отдельной проверки. Требование по гарантии проверяйте по её собственным условиям и срокам.

В архиве 12 файлов: 9 Word, 2 Excel и эта PDF-инструкция. Переговорные материалы дополняют основной маршрут. Перед отправкой Word удалите невыбранные варианты и заполните все поля; сохраните подписанную редакцию и подтверждение доставки.

Проверка и ответ по полученному требованию

1 Сохраните документы и даты

Зафиксируйте сумму, основание, заявленное событие, дату получения и приложенный расчёт. Проверьте отдельно сроки ответа и возврата. Перенесите их с источником и порядком исчисления в карту 11.

2 Определите статус договора

Выберите: действует, прекращён или прекращение оспаривается. Для действующего договора проверьте условие досрочного погашения и наступление события. Для прекращённого — основание, дату, объём прекращения и расчёт последствий. Для спорного статуса ведите самостоятельные, явно обозначенные сценарии.

3 Соберите расчёт

Внесите в 09 аванс и иные платежи раздельно, каждый акт и его статус. Погашение аванса и дополнительная денежная оплата — разные показатели. Подтвердите спорные работы и иные суммы документами и основанием. Исключите повторный учёт удержаний и материалов.

4 Проверьте сумму по правовому основанию

Сопоставьте незакрытый аванс, неоплаченные работы и остальные суммы с договором и основанием возврата. Положительное сальдо Excel — арифметический результат по введённым данным. Оно не подтверждает автоматически наступившую обязанность возврата. Заявленные спорные суммы не превращаются в согласованные из-за их включения в книгу.

5 Подготовьте ответ

В 10 оставьте одну ветвь статуса, приведите мотивировку и разбор расхождений. Обозначьте согласованную сумму, спорные позиции и недостающие документы. Приложите расчёт, акты, платежи и доказательства передачи. Если не хватает данных, направьте промежуточный ответ с перечнем и датой уточнения.

6 Сохраните результат

Сверьте итоговые суммы, приложения, подписанта и канал. Зафиксируйте отправку и доставку, следующую контрольную дату. Проект акта сверки из 09 охватывает двусторонние акты и платежи; спорные суммы раскрываются отдельно и не включаются в него молча.

Как заполнять расчёт 09

Исходные данные и акты

На листе «Договор и аванс» укажите цену, аванс, основание из списка и требуемую сумму. Даты и сроки заполните по документам; при действующем договоре дата прекращения не придумывается. На «Выполнено» вносите документ, номер и дату, стоимость, статус, погашение и дополнительную оплату. Дата передачи для спорного акта вводится датой Excel; подтверждение передачи — текстом. В денежных полях при отсутствии суммы ставьте число 0, а не прочерк.

Что означает отработанная часть

В книге погашение аванса отражается по двусторонним актам согласно документам и договорному механизму. Это не вся стоимость выполненных работ. Если по акту стоимость 1 000 000 руб., из аванса погашено 300 000 руб., дополнительно перечислено 650 000 руб., неоплаченный остаток равен 50 000 руб. Эту разницу нельзя ещё раз уменьшить на первоначальный аванс или повторно увеличить на уже учтённое удержание.

Встречные суммы и сальдо

На «Встречное» вносите только самостоятельные суммы с документами и основанием. Прежде чем включать удержание, найдите его в оплате и неоплаченном остатке актов. Если оно уже там, не добавляйте повторно. Расходы на материалы и мобилизацию не уменьшают аванс автоматически. Для каждой суммы проверяйте принадлежность, передачу, срок и основание. Самостоятельный зачёт требует проверки условий и надлежащего заявления, когда оно необходимо.

Пустые обязательные поля и ошибки в реестрах блокируют итог. Проверка сальдо двумя способами выявляет часть ошибок распределения платежей, но не повторную запись суммы с разными названиями. Отсутствие сообщения об ошибке не заменяет сверку первичных документов.

Исправленный учебный пример

Аванс 3 600 000 руб. Двусторонние акты: 2 000 000 и 1 500 000 руб.; погашено аванса 600 000 и 450 000 руб.; дополнительно перечислено 1 400 000 и 950 000 руб. Непогашенный аванс — 2 550 000 руб.; неоплачено по этим актам — 100 000 руб. Отдельно заявлены работы по переданному неподписанному акту на 1 100 000 руб. и материалы на 480 000 руб. Их правовые основания в реальной ситуации нужно подтвердить.

Если обе дополнительные позиции подлежат учёту, сальдо: 2 550 000 − 100 000 − 1 100 000 − 480 000 = 870 000 руб. к возврату. Проверка денежным способом: 3 600 000 + 2 350 000 − 3 500 000 − 1 100 000 − 480 000 = 870 000 руб. Повторного удержания в примере нет. Без дополнительных спорных позиций арифметический остаток по двусторонним актам составляет 2 450 000 руб. Разницу 1 580 000 руб. нужно раскрыть и обосновать, а не объявлять автоматически погашенным авансом.

Источники и дополнительные расчёты

Что проверять в нормах

Статьи 450.1 и 453 ГК РФ — допустимость, момент и последствия прекращения. Статья 717 — расчёты при отказе заказчика с учётом договора, выполненной части и пределов убытков. Статья 715 — отказ в связи с нарушениями и условия конкретного основания. Статья 753 — оценка сдачи строительных работ и мотивов отказа от подписания. Статьи 410–412 — самостоятельный зачёт. Проверяйте применимость нормы к документам и фактической ситуации.

ГК РФ статья 450.1 — открыть текст

ГК РФ статья 453 — открыть текст

ГК РФ статья 711 — открыть текст

ГК РФ статья 715 — открыть текст

ГК РФ статья 717 — открыть текст

ГК РФ статья 753 — открыть текст

ГК РФ статья 410 — открыть текст

Пленум ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 — последствия расторжения

Дополнительный калькулятор 02

Для переговоров сравните два сценария по цене, проценту и месяцу получения аванса, погашению, обеспечению, удержанию, срокам работ и расходам. График КС задаётся долями по месяцам в горизонте 36 месяцев, сумма долей каждого сценария — 100%. Калькулятор показывает модель денежного потока и потребность в финансировании, а не бухгалтерскую прибыль и не сумму возврата по требованию. Рабочий расчёт возврата ведите в 09.

Перед использованием результата

Сохраняйте исходные документы и расчёт на конкретную дату. Сверьте суммы, НДС, назначение платежей, статус актов, сроки и основания каждой позиции. В Excel редактируются поля ввода; итоговые формулы не заменяйте числами. В акте сверки укажите стороны, договор, дату, документы и полномочия подписантов.

Вопрос по комплекту или ошибка

nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите P8, редакцию 30.10.2026, файл, страницу или лист и ячейку, пример ввода и ожидаемый результат. Направляйте копию без конфиденциальных сведений.

Словарь полей и порядок заполнения

Договор и стороны

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, {{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}, {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} — из договора и актуальных реквизитов. Аналогично заполните поля {{..._ПОДРЯДЧИКА}}.

{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, {{ДАТА_ДОГОВОРА}}, {{ОБЪЕКТ}}, {{ПУНКТ_ДОГОВОРА}} — точные реквизиты подписанного договора и приложений.

Условия аванса

{{СУММА_АВАНСА}}, {{СРОК_ВЫПЛАТЫ}}, {{УСЛОВИЕ_ВЫПЛАТЫ}}, {{ПРОЦЕНТ_ПОГАШЕНИЯ}}, {{ПРЕДЕЛ_УДЕРЖАНИЯ}} — предложенная редакция; сравните с листом «Сравнение» файла 02.

{{ОБЕСПЕЧЕНИЕ}}, {{КОМИССИЯ}}, {{ГАРАНТИЙНОЕ_УДЕРЖАНИЕ}} — условия банка и договора. Не переносите примерные значения в подписываемые документы.

При требовании возврата

{{НОМЕР_ТРЕБОВАНИЯ}}, {{ДАТА_ТРЕБОВАНИЯ}}, {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПРЕКРАЩЕНИЯ}} — из полученного требования и договора.

{{ПОЛУЧЕННЫЙ_АВАНС}}, {{ОТРАБОТАННАЯ_ЧАСТЬ}}, {{ОПЛАЧЕНО_РАБОТ}}, {{РАСЧЁТНОЕ_САЛЬДО}} — из подтверждающих документов и листа «Сальдо» файла 09; перепроверьте перенос.

Делопроизводство

{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}, {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}, {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}} — из внутренних учётных данных и доверенности. Перед отправкой замените все поля {{...}}, выберите одну редакцию альтернативных пунктов и сохраните подписанный файл и доказательства получения.

Основной маршрут после получения требования — 08, 11, 09 и 10. Материалы 02–07 используются дополнительно для согласования условий, изменения погашения или требования о выплате предусмотренного договором аванса.

Показатели расчёта не взаимозаменяемы

{{ПОГАШЕНО_АВАНСА}} — сумма, отнесённая на погашение по двусторонним актам; {{НЕПОГАШЕННЫЙ_ОСТАТОК}} — полученный аванс за вычетом этого погашения. {{РАСЧЁТНОЕ_САЛЬДО}} включает также неоплаченные работы и заявленные иные суммы. Оно не равно автоматически юридически подлежащей возврату сумме. {{ОТРАБОТАННАЯ_ЧАСТЬ}} не переносится из общей стоимости работ без анализа оплат и договорного порядка погашения.

{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} и {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} заполняются отдельно. Для карты 11 укажите источник срока ответа и возврата, доказательства события и статуса договора, статус каждой суммы, лист и строку расчёта, дату следующего действия. Незаполненные поля и невыбранные альтернативы в отправляемом документе недопустимы.

Калькулятор условий аванса

Сравните сценарии А и Б. Числовые поля заполните числами; подтверждённое отсутствие расхода — 0, неизвестное значение не заменяйте нулём. Итоги доступны после проверки условий и профиля.

Условие	Сценарий А	Сценарий Б	Содержание показателя и источник данных
Сумма договора, руб.			*Цена договора. Используйте единый порядок учёта НДС во всех исходных суммах и расходах.*
Размер аванса, % от суммы договора			*Доля цены договора, выплачиваемая авансом. Для оценки потребности в финансировании рассмотрите также сценарий без аванса.*
Месяц поступления аванса			*Целый месяц 1–36. При нулевом авансе — 0 или пусто. Погашение ранее получения аванса требует исправления графика.*
Порядок погашения аванса			*Выберите предусмотренный договором порядок погашения из справочника этого листа.*
Доля выполнения, с которой начинается погашение, %			*Для третьего порядка: число от 0 до менее 100. Для других порядков — 0 или пусто.*
Ставка обеспечения аванса, % годовых			*Годовая ставка комиссии за обеспечение по предложению банка или страховщика на дату расчёта. При отсутствии обеспечения укажите 0.*
Срок действия обеспечения, мес.			*При платном обеспечении: положительное целое число месяцев. Без обеспечения — 0 или пусто.*
Месяц оплаты обеспечения			*При платном обеспечении: целый месяц 1–36. Без обеспечения — 0 или пусто.*
Гарантийное удержание, % от каждой КС			*Доля стоимости каждого акта, удерживаемая в качестве гарантийного обеспечения. Рассматривается совместно с погашением аванса.*
Месяц возврата гарантийного удержания			*Целый месяц 0–36; 0 — возврата нет. Возврат возможен только в пределах удержания, накопленного к сроку оплаты КС.*
Доля возвращаемого удержания, %			*Процент от общего удержания по графику. Ранний возврат всей будущей суммы не допускается; проверьте остаток в выбранном месяце.*
Срок объекта, мес.			*Продолжительность работ по графику. Используется для проверки: объём в графике КС за пределами срока — признак ошибки ввода.*
Отсрочка оплаты КС, мес.			*Целое число месяцев 0–36. При дробных сроках используйте отдельный расчёт с меньшим шагом.*
Себестоимость работ, % от суммы договора			*Число не меньше 0; доля затрат может превышать 100 при убыточном объекте. Пусто — затраты неизвестны, расчёт не завершён.*
Опережение расходов, мес.			*Целое число 0–35. Расходы, относящиеся к началу и более ранним периодам, объединены в первом месяце.*

Калькулятор условий аванса

Сравните сценарии А и Б. Числовые поля заполните числами; подтверждённое отсутствие расхода — 0, неизвестное значение не заменяйте нулём. Итоги доступны после проверки условий и профиля.

Условие	Сценарий А	Сценарий Б	Содержание показателя и источник данных
Стартовые затраты до первой КС, руб.			*Дополнительные стартовые расходы в первом месяце. Не включайте повторно затраты, уже учтённые в себестоимости. При отсутствии — 0.*

Расчётные показатели

Сумма аванса, руб.		
Стоимость обеспечения аванса, руб.		
Код порядка погашения (1, 2 или 3)	0	0
Проверка условий	НЕ ЗАПОЛНЕНО: обязательные суммы, проценты и сроки	НЕ ЗАПОЛНЕНО: обязательные суммы, проценты и сроки

Справочник: допустимые значения порядка погашения

пропорционально из каждой КС	*1*	*Из стоимости каждого акта погашается согласованная доля аванса.*
единовременно из последней КС	*2*	*Аванс погашается из стоимости последнего акта. Проверьте остаток к оплате в соответствующем месяце.*
с отсрочкой до доли выполнения	*3*	*Погашение начинается после достижения указанной доли выполнения и распределяется на оставшийся объём.*

Проверка исходных ставок и сроков

Ставки и сроки берите из договора и предложения банка. Проценты вводите числом: 20 означает 20%, не 0,2. В календарных полях используются порядковые месяцы, а не даты.

Контроль условий перед переговорами

Готовность показана на листе «Сравнение», строка 18. При сообщении о профиле проверьте колонку Р. Это месячный денежный расчёт, не прибыль и не внутримесячный максимум потребности.

Помесячное распределение стоимости выполненных работ

В жёлтых колонках укажите долю выполненных работ каждого месяца, числом от 0 до 100. Сумма каждого сценария — 100. Месяцы без работ можно оставить пустыми или указать 0.

Месяц	Доля объёма, % — сценарий А	Доля объёма, % — сценарий Б	Проверка
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Помесячное распределение стоимости выполненных работ

В жёлтых колонках укажите долю выполненных работ каждого месяца, числом от 0 до 100. Сумма каждого сценария — 100. Месяцы без работ можно оставить пустыми или указать 0.

Месяц	Доля объёма, % — сценарий А	Доля объёма, % — сценарий Б	Проверка
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
Итого	**0.00**	**0.00**	Сумма долей выполнения отличается от 100%: проверьте полноту графика.

Горизонт расчёта составляет 36 месяцев с месячным шагом. Для более длительного проекта подготовьте отдельный график с соответствующим горизонтом. Единицу периода в данном расчёте сохраняйте. Остаток «Начислено, но не поступило» сопоставьте с договорными датами платежей после окончания расчёта.

Кассовый профиль по объекту — сценарий А

Помесячные денежные потоки. Колонка Р показывает противоречия по срокам и суммам; при них итог сравнения блокируется. Возврат удержания ограничен суммой, накопленной к плановой дате оплаты КС.

Месяц	Выполнено за месяц, руб.	Накопленный объём, руб.	Накопленная доля, %	Погашено аванса нарастающим, руб.	Погашение аванса за месяц, руб.	Гарантийное удержание за месяц, руб.	Начислено к оплате за месяц, руб.	Поступление аванса, руб.	Оплата КС с отсрочкой, руб.	Возврат гарантийного удержания, руб.	Расходы за месяц, руб.	Сальдо месяца, руб.	Накопленный остаток, руб.	Отрицательный остаток	Проверка
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
Итого															

Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

Кассовый профиль по объекту — сценарий Б

Помесячные денежные потоки. Колонка Р показывает противоречия по срокам и суммам; при них итог сравнения блокируется. Возврат удержания ограничен суммой, накопленной к плановой дате оплаты КС.

Месяц	Выполнено за месяц, руб.	Накопленный объём, руб.	Накопленная доля, %	Погашено аванса нарастающим, руб.	Погашение аванса за месяц, руб.	Гарантийное удержание за месяц, руб.	Начислено к оплате за месяц, руб.	Поступление аванса, руб.	Оплата КС с отсрочкой, руб.	Возврат гарантийного удержания, руб.	Расходы за месяц, руб.	Сальдо месяца, руб.	Накопленный остаток, руб.	Отрицательный остаток	Проверка
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
Итого															

Итог колонки «Накопленный остаток» — это остаток последнего месяца, а не сумма колонки.

Сравнение условий аванса

Сначала проверьте готовность каждого сценария в строке 18. При неполных условиях или противоречиях профиля его денежные итоги не выводятся. Сравнивайте финансирование, обеспечение и конечный остаток, а не только размер аванса.

Показатель	Сценарий А	Сценарий Б	Разница (Б минус А)	Как читать
Аванс получен, руб.				*Сумма аванса, предусмотренная расчётным сценарием.*
Стоимость обеспечения аванса, руб.				*Стоимость обеспечения уменьшает денежный результат. Расчёт учитывает сумму аванса, годовую ставку и срок.*
Максимальная потребность в финансировании, руб.				*Максимальный отрицательный остаток по итогам месяцев. Внутримесячные кассовые разрывы проверяйте отдельно.*
Месяц максимальной потребности			—	*Месяц наибольшего отрицательного остатка. Сопоставьте его с графиком закупок, работ и доступного финансирования.*
Первый месяц отрицательного остатка			—	*Начало периода потребности во внешнем или собственном финансировании.*
Количество месяцев отрицательного остатка			—	*Продолжительность потребности в финансировании. Его стоимость рассчитывайте по сумме задолженности, ставке и длительности каждого периода.*
Погашено аванса, руб.				*Полученный аванс должен быть погашен по графику. Данная модель не допускает погашения раньше получения.*
Удержано гарантийным удержанием и не возвращено, руб.				*Начисленное по КС удержание минус возврат. Досрочный возврат будущих удержаний блокирует сравнение.*
Начислено, но не поступило до конца горизонта, руб.				*Стоимость актированных работ, оплата которых поступит после окончания расчётного периода.*
Израсходовано на объекте, руб.				*Себестоимость, стартовые затраты и стоимость обеспечения вместе.*
Накопленный остаток на конец расчёта, руб.				*Разница поступлений и расходов на конец расчётного периода. Для определения прибыли отдельно учитывайте начисления и обязательства.*

Сравнение не завершено: проверьте условия и профили

Что изменилось между сценариями

Контроль готовности	Проверьте условия	Проверьте условия

Дополнительный расчёт стоимости финансирования

Для оценки стоимости собственных денег отдельно примените вашу ставку кредита или овердрафта к фактическому отрицательному остатку по месяцам.

Налоговые платежи, включая НДС с аванса, включите в отдельный финансовый план по применимому налоговому режиму.

Если получено требование вернуть аванс после прекращения договора, отдельно заполните расчёт 09 по актам, платежам и основанию прекращения.

Зафиксируйте результаты согласования в протоколе разногласий или дополнительном соглашении. При отказе пересчитайте потребность в финансировании на предложенных условиях.

Как пользоваться калькулятором

Шаг 1	Заполните числовые условия А и Б. При отсутствии расходов в обязательных полях укажите 0; неизвестную сумму не подменяйте нулём.
Шаг 2	На листе «График КС» проставьте доли объёма по месяцам. Сумма долей должна быть 100. Колонку Б заполните так же, если сравниваете только условия аванса.
Шаг 3	Скопируйте исходные условия сценария А в сценарий Б. Для отдельной оценки измените один показатель: размер аванса, порядок погашения, ставку обеспечения или гарантийное удержание.
Шаг 4	На «Сравнение» сначала проверьте строку 18. При ошибке условий откройте строку 26 «Условия», при ошибке профиля — колонку Р.
Шаг 5	Повторите сравнение для остальных условий. Составьте перечень изменений с оценкой денежного эффекта по каждому.
Шаг 6	До подписания договора оформите согласованные изменения протоколом разногласий, после подписания — дополнительным соглашением. Используйте формы 05 и 06.

Цвета

Жёлтая ячейка	*заполняете вы*
Синий шрифт	*введённое значение*
Чёрный шрифт	*считает формула, менять не нужно*
Зелёный шрифт	*ссылка на другой лист*
Красный текст	*Сообщение проверки. Уточните исходные данные, к которым относится замечание.*

Совместимость и контроль расчёта

Редакция для проверки 22.10.2026. Введите данные, сохраните XLSX, повторно откройте и проверьте пересчёт. Печатный вид проверяется в Excel.

Контроль перед согласованием условий

Расчёт помесячный, не определяет прибыль и внутримесячный пик. Налоги и стоимость финансирования учитывайте отдельно. Помощь: nastoronepodryadchika@yandex.ru.

Контрольный пример: аванс 20% / без аванса

Все числа учебные. Перенесите значения в лист «Условия», а на «График КС» укажите по 50 в первом и втором месяцах обоих сценариев. Пустые остальные месяцы означают отсутствие работ.

Лист «Условия»	Сценарий А	Сценарий Б
Сумма договора, руб.	100000	100000
Размер аванса, % от суммы договора	20	0
Месяц поступления аванса	1	0
Порядок погашения аванса	пропорционально из каждой КС	пропорционально из каждой КС
Доля выполнения, с которой начинается погашение, %	0	0
Ставка обеспечения аванса, % годовых	0	0
Срок действия обеспечения, мес.	0	0
Месяц оплаты обеспечения	0	0
Гарантийное удержание, % от каждой КС	0	0
Месяц возврата гарантийного удержания	0	0
Доля возвращаемого удержания, %	0	0
Срок объекта, мес.	2	2
Отсрочка оплаты КС, мес.	1	1
Себестоимость работ, % от суммы договора	80	80
Опережение расходов, мес.	0	0
Стартовые затраты до первой КС, руб.	0	0

Лист «График КС»

Первый и второй месяцы: по 50% в каждом сценарии. Остальные месяцы — пусто или 0. Не копируйте формулы из расчётных листов в поля ввода.

Что покажет лист «Сравнение» на таких условиях

Ожидается: финансирование А 20 000 ₽, Б 40 000 ₽; расходы обоих 80 000 ₽; конечный остаток обоих 20 000 ₽. Без аванса можно не выбирать порядок погашения. Данные примера не являются ставками банка или условиями вашего договора.

Условия аванса и потребность в финансировании

Результат

Лист «Сравнение» файла 02 показывает размер и продолжительность отрицательного накопленного остатка по двум сценариям. Сопоставьте потребность в финансировании со стоимостью обеспечения и графиком работ.

1. Размер и срок выплаты

Введите сумму и фактический месяц поступления на лист «Условия». При переносе выплаты на более поздний месяц проверьте покрытие закупки и мобилизации собственными средствами.

2. Погашение из стоимости выполненных работ

Сверьте процент, начальный этап и максимальное удержание из одного акта с договором. На листе «График КС» внесите ожидаемые объёмы и даты приёмки.

3. Обеспечение

Введите стоимость банковской гарантии, её срок и возможные дополнительные комиссии. Рост аванса может увеличить стоимость обеспечения; сравнивайте чистый денежный эффект.

4. Гарантийное удержание

При одновременном погашении аванса и гарантийном удержании проверьте доступный денежный поток каждого этапа. Зафиксируйте предел удержания и дату возврата.

Решение

Меняйте в сценарии Б одно условие за раз. Зафиксируйте рублёвую разницу, месяц пика и стоимость уступки. Внесите выбранную редакцию в файл 05 до подписания договора.

Порядок переговоров об авансе

Подготовка

1. Заполните сценарий А фактическим предложением заказчика: аванс, срок выплаты, график погашения, обеспечение, удержание.

2. Проверьте помесячную стоимость выполненных работ и график расходов. Зафиксируйте максимальную потребность в финансировании и месяц её возникновения.

3. В сценарии Б изменяйте по одному условию. По каждому варианту укажите изменение потребности в финансировании и стоимости обеспечения, а также обязательства, предлагаемые другой стороне.

Переговоры

4. Обсудите сначала проверяемые даты выплаты и погашения, затем предел удержания, стоимость обеспечения и размер аванса в порядке рублёвого эффекта.

5. После каждого предложения пересчитайте связанные условия: больший аванс меняет комиссию, позднее погашение увеличивает срок гарантии.

6. Зафиксируйте согласованные пункты письменно в файле 05. При отказе пересчитайте полный денежный план проекта и требуемое внешнее финансирование.

Контроль

Ответственный {{...}}, дата переговоров {{...}}, протокол версии {{...}}, подписи и дата согласования {{...}}.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ДОГОВОРУ № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} ОТ {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

{{МЕСТО}} {{ДАТА}}

{{ГЕНПОДРЯДЧИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЛНОМОЧИЯ}} и {{СУБПОДРЯДЧИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЛНОМОЧИЯ}} согласовали редакции:

Пункт	Редакция проекта	Редакция Субподрядчика	Итог
{{...}}	{{ДОСЛОВНО}}	Аванс {{...}} руб. перечисляется в течение {{...}} рабочих дней после {{ПРОВЕРЯЕМОЕ СОБЫТИЕ}}.	{{...}}
{{...}}	{{ДОСЛОВНО}}	Погашение аванса: {{...}} % стоимости каждого этапа начиная с {{...}}; сумма погашения не превышает остатка аванса.	{{...}}
{{...}}	{{ДОСЛОВНО}}	Суммарное уменьшение платежа по этапу за счёт погашения аванса и гарантийного удержания не превышает {{...}} %; возврат удержания {{...}}.	{{...}}
{{...}}	{{ДОСЛОВНО}}	Обеспечение аванса: форма {{...}}, размер {{...}}, уменьшение после погашения {{...}}, срок прекращения {{...}}.	{{...}}

Настоящий протокол при подписании обеими сторонами определяет редакцию указанных пунктов. Нерешённые разногласия {{ПЕРЕЧЕНЬ / ОТСУТСТВУЮТ}}. Остальные условия договора действуют в согласованной редакции.

Реквизиты сторон

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}
Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}
Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}

Подписи сторон

Подрядчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

Заказчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № {{НОМЕР}} К ДОГОВОРУ № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} ОТ {{ДАТА_ДОГОВОРА}}

{{МЕСТО}} {{ДАТА}}

{{ГЕНПОДРЯДЧИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЛНОМОЧИЯ}} и {{СУБПОДРЯДЧИК, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПОЛНОМОЧИЯ}} согласовали:

1. Пункт {{...}} изложить: «Аванс {{...}} руб. погашается за счёт стоимости принятых этапов в размере {{...}} % стоимости каждого этапа начиная с этапа {{...}}. Сумма погашения не превышает непогашенный остаток аванса. По каждому акту стороны указывают начальный остаток, погашенную сумму и конечный остаток».

2. График платежей и погашения аванса от {{...}} на {{...}} листах заменяет прежнее Приложение № {{...}} с даты подписания соглашения.

3. Условия обеспечения {{ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАК: ... / ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ}}. Другие положения договора действуют в согласованной редакции.

4. Соглашение подписано в {{...}} экземплярах / посредством согласованного ЭДО и вступает в силу {{...}}.

Реквизиты сторон

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}} Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}} Адрес {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}

Подписи сторон

Подрядчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____
Заказчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}} Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____

Кому {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}
Адрес {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}

От {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}

Исх. № {{...}} от {{...}}

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫПЛАТЕ АВАНСА

По договору № {{...}} от {{...}} пункт {{...}} предусматривает аванс {{...}} руб. в срок {{...}} после {{СОБЫТИЕ}}. Условие выполнено {{ДАТА}}, подтверждение {{...}}. К {{ДАТА}} поступило {{...}} руб.; просроченная сумма {{...}} руб. Право требовать предусмотренный договором аванс основано на п. 2 ст. 711 ГК РФ.

Договорный срок выплаты аванса истёк {{ДАТА}}. Требуем перечислить задолженность {{...}} руб. на расчётный счёт {{...}}. Предлагаем исполнить требование добровольно до {{ДАТА}} либо направить мотивированный ответ с документами. Предложенная дата не изменяет наступивший договорный срок и не прекращает начисление предусмотренной законом или договором ответственности. Влияние задержки на работы: {{ОБЪЁМЫ И СРОКИ}}. При наличии оснований вопрос о приостановлении и изменении сроков оформляется отдельным уведомлением в установленном порядке.

Приложения: {{ПУНКТ ДОГОВОРА, СЧЁТ, ВЫПИСКА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ}}.

Реквизиты подрядчика

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}
Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}

Подпись

Подрядчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

Проверка требования о досрочном погашении аванса

Начните с основания требования и статуса договора. Затем сопоставьте аванс, выполненные работы и фактические платежи. По результату заполните карту 11, расчёт 09 и ответ 10. Комплект рассчитан на строительный подряд и субподряд между организациями и ИП.

1 Зафиксируйте требование и срок ответа

Сохраните требование целиком, приложения и подтверждение получения. Запишите заявленную сумму, расчётную дату, пункт договора, нарушение или событие и срок возврата. Срок ответа и срок исполнения денежного обязательства проверьте отдельно: дата в письме сама по себе не изменяет договор. Назначьте ответственного; при недостатке документов подготовьте промежуточный ответ до контрольной даты.

2 Проверьте основание по одной из трёх ситуаций

Договор действует. Найдите условие досрочного погашения, событие, порядок уведомления и дату наступления обязанности. Сопоставьте событие с документами. Внутреннее решение заказчика, просьба вернуть деньги или наличие неотработанного остатка сами по себе не заменяют основание возврата. Если заказчик ссылается на закон, проверьте условия конкретной нормы.

Договор прекращён. Установите основание, объём прекращения и дату: соглашение, допустимый односторонний отказ либо судебный акт. Для отказа проверьте право на него и доставку уведомления по статье 450.1 ГК РФ; для суда — вступление решения в силу и установленную им дату по статье 453. Сохраните доказательства исполнения к нужной дате.

Прекращение оспаривается. Запишите позицию каждой стороны и конкретные возражения: отсутствие основания, ненаступившее событие, ненадлежащее уведомление или другие обстоятельства. Подготовьте расчёт по своей позиции и отдельно альтернативный сценарий на случай признания прекращения. В ответе поясните условность альтернативы; не объединяйте сценарии в один бесспорный долг.

3 Разделите последствия разных оснований

При отказе заказчика без ссылки на нарушение проверяйте статью 717 ГК РФ и договор: выполненную до получения извещения часть и убытки в установленных пределах. Если заявлены нарушения по статье 715, проверяйте сроки, характер нарушения, предупреждения и предоставленный срок исправления по применимому пункту. Правила статьи 717 нельзя механически переносить на отказ из-за нарушения. При соглашении или судебном расторжении исходите из их условий и применимых норм.

4 Соберите расчёт из первичных документов

В файле 09 внесите цену и фактически полученный аванс, основание из справочника и сумму требования. На листе «Выполнено» укажите каждый акт, стоимость, статус, отнесённое погашение аванса и дополнительную денежную оплату. Аванс не включайте повторно в колонку «Оплачено деньгами». Нули вводите числом.

Отделите работы, подписанные обеими сторонами, переданные без подписи, оформленные односторонне и получившие мотивированный отказ. Для спорных актов нужны доказательства объёма, сдачи и оснований оплаты. Односторонний акт проверяется с учётом статьи 753 ГК РФ и конкретных мотивов отказа. Книга не признаёт его автоматически подлежащим оплате.

Материалы, мобилизацию, убытки и удержания отражайте раздельно на листе «Встречное» только после проверки основания и документов. Покупка материалов или их нахождение на площадке не равны автоматическому погашению аванса. Подпись на накладной не заменяет проверку полномочий, передачи и стоимости.

Исключите двойной учёт. Если удержание уже находится в разнице «стоимость акта минус погашение аванса минус оплата», его повторное включение во «Встречное» завысит требования. Если по удержанию ещё не наступил срок возврата, покажите это отдельно и обоснуйте возможность его учёта в конкретном расчёте.

Проверьте лист «Сальдо» двумя способами. Общий денежный остаток: полученный аванс плюс иные денежные платежи минус стоимость учитываемых работ и иных обоснованных сумм. Раздельный способ: непогашенный аванс минус неоплаченная часть работ и иных сумм. Совпадение арифметики не подтверждает правомерность всех включённых позиций.

5 Подготовьте позицию по каждой сумме

В карте 11 разложите требование на согласованную часть, оспариваемую и требующую документов. Различайте договорное погашение аванса по актам, стоимость фактического исполнения и итоговое сальдо. Для встречных требований отдельно проверьте срок и механизм учёта: расчёт взаимных предоставлений или самостоятельный зачёт по статьям 410–412 ГК РФ. Зачёт не возникает только от внесения суммы в таблицу.

6 Направьте ответ и сохраните подтверждения

В файле 10 выберите одну ветвь статуса договора, изложите основания и расхождения, приложите расчёт с документами. Укажите, какие суммы согласованы, какие спорны и чего не хватает. Подписывать предложенный акт сверки следует после проверки: оговорка в письме не исключает оценку его содержания как признания конкретных сумм. Отправьте согласованным договорным каналом, сохраните точный состав, отправку и доставку. Контроль следующего действия и дату запишите в карте 11.

Нормы для проверки

ГК РФ: 450.1 и 453 — статус и последствия прекращения; 711 — аванс и оплата; 715 и 717 — разные основания отказа заказчика; 753 — сдача строительных работ; 410–412 — самостоятельный зачёт. Прямые ссылки и порядок работы с Excel приведены в PDF 00. Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru, P8, редакция 30.10.2026, файл и пункт или лист и ячейка.

Расчёт отработанной части аванса и сальдо расчётов

Результат расчёта: аванс, стоимость работ, оплаты и расчётное сальдо.

Запишите фактические суммы аванса, выполненных работ и оплат. Сопоставьте их с требованием о возврате.

Каждую сумму подтвердите платежом, актом и реквизитами передачи; разделяйте подписанные и односторонние документы.

Внесите данные в исходные листы, затем сверьте сальдо и подготовьте проект акта сверки.

Отдельные требования и основания

Основание прекращения договора и спорные суммы фиксируйте по документам; перед ответом проверьте договорный порядок.

Проценты, неустойку и убытки рассчитывайте отдельно с собственными основаниями и периодами.

Порядок работы

1. На листе «Договор и аванс» укажите реквизиты, цену договора, фактически полученный аванс и сведения о требовании возврата.

2. Заполните документ, номер, стоимость и статус каждого акта. Оплаты и погашение аванса укажите числами; отсутствие — 0. Для неподписанных актов подтвердите передачу.

3. На листе «Встречное» укажите документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Исключите повторное включение сумм, учтённых в реестре актов.

4. Исправьте строки «ОШИБКА» и «НЕ ЗАПОЛНЕНО». При неполных данных итог сальдо и итоговая запись акта сверки не выводятся.

5. Лист «Акт сверки» формируется по данным расчёта. Изменения сумм вносите в соответствующие исходные листы.

Цвета

Жёлтая заливка обозначает поля ввода. Синий шрифт — исходные значения, чёрный — формулы, зелёный — ссылки на другие листы. Расчётные ячейки сохраняйте без изменения.

Контроль перед подписанием сверки

Частичная денежная оплата уменьшает остаток каждого акта. Отсутствие подписи не меняется от оплаты; правовое основание требования проверьте отдельно.

Оформление односторонних актов

Разграничивайте статусы «подписан односторонне» и «передан, не подписан». По пункту 4 статьи 753 ГК РФ при отказе одной стороны от подписания в акте делается отметка об этом, после чего акт подписывает другая сторона. Проверьте документы об извещении, передаче и причинах отказа.

Односторонние акты выделяйте отдельно; проверяйте их направление, отказ и основания возражений.

Проверка правового основания

Сопоставьте основание прекращения договора с соответствующими условиями договора и применимыми нормами.

Проверьте условия договора об отказе, объёме работ и расходах по первичным документам.

Основной маршрут: алгоритм 08, карта проверки 11, расчёт 09, ответ 10. Отдельно проверьте основание требования и срок возврата. Материалы и удержания не учитывайте дважды.

Договор, аванс и предъявленное требование

Укажите фактически полученный аванс по платёжным поручениям и банковским выпискам. Сумму, предусмотренную договором, сопоставьте с фактическими поступлениями.

Цена работ по договору с учётом всех допсоглашений		*договор и все допсоглашения на изменение цены*
Аванс получен всего		*платёжные поручения с назначением «аванс». Складывайте все, включая доплаты*
Дата последнего платежа аванса		*платёжное поручение*
Основание прекращения договора		*выберите из списка по документу: уведомление, соглашение, решение суда*
Дата, с которой договор считается прекращённым		*Дата прекращения по уведомлению, соглашению или судебному акту. При наличии спора отдельно зафиксируйте позиции сторон и подтверждающие документы.*
Дата получения требования о возврате		*конверт, отчёт об отслеживании, входящий штамп, дата письма на почте*
Сумма, которую требуют вернуть		*текст требования*
Срок ответа на требование		*Срок по договору и полученному требованию. Укажите источник, порядок исчисления и контрольную дату ответа.*

Считается по листам «Выполнено» и «Встречное»		
Погашение аванса подписанными обеими сторонами актами	0.00	*сумма колонки «Погашение аванса» по актам со статусом «подписан обеими сторонами»*
Аванс, не закрытый двусторонними актами		*Разница между полученным авансом и суммой его погашения по двусторонним актам. Основание и размер возврата проверяются по договору, документам исполнения и прекращения.*
Доля аванса без погашения по двусторонним актам		*Сопоставьте показатель с фактическим выполнением и документами о его сдаче.*
Проверка заполнения	НЕ ЗАПОЛНЕНО: цена, аванс, основание и сумма требования	

Справочник оснований прекращения договора
генподрядчик отказался от исполнения, о наших нарушениях не заявлено
генподрядчик отказался от исполнения, ссылаясь на наши нарушения
договор расторгнут по решению суда
мы отказались от исполнения
соглашение сторон
договор не расторгнут, требование заявлено

Основание прекращения перепишите из документа с номером и датой; отдельно проверьте спорные встречные суммы.

Реестр актов выполненных работ

Запишите документ, номер, стоимость и выберите статус из списка. Погашение аванса и денежную оплату укажите числами; при отсутствии — 0. Для неподписанных и односторонних актов нужны дата и подтверждение передачи.

№	Документ	№ и дата	Период работ	Стоимость по акту	Статус	Дата передачи	Чем подтверждена передача	Погашение аванса	Оплачено деньгами	Не оплачено	Проверка

Реестр актов выполненных работ

Запишите документ, номер, стоимость и выберите статус из списка. Погашение аванса и денежную оплату укажите числами; при отсутствии — 0. Для неподписанных и односторонних актов нужны дата и подтверждение передачи.

№	Документ	№ и дата	Период работ	Стоимость по акту	Статус	Дата передачи	Чем подтверждена передача	Погашение аванса	Оплачено деньгами	Не оплачено	Проверка

Реестр актов выполненных работ

Запишите документ, номер, стоимость и выберите статус из списка. Погашение аванса и денежную оплату укажите числами; при отсутствии — 0. Для неподписанных и односторонних актов нужны дата и подтверждение передачи.

№	Документ	№ и дата	Период работ	Стоимость по акту	Статус	Дата передачи	Чем подтверждена передача	Погашение аванса	Оплачено деньгами	Не оплачено	Проверка

Итоги	
Всего актов внесено	0
Стоимость по актам, подписанным обеими сторонами	0.00
Стоимость по актам переданным, но не подписанным	0.00
Стоимость по актам, подписанным односторонне	0.00
Стоимость по актам, на которые получен мотивированный отказ	0.00
Погашение аванса подписанными актами	0.00

Реестр актов выполненных работ

Запишите документ, номер, стоимость и выберите статус из списка. Погашение аванса и денежную оплату укажите числами; при отсутствии — 0. Для неподписанных и односторонних актов нужны дата и подтверждение передачи.

№	Документ	№ и дата	Период работ	Стоимость по акту	Статус	Дата передачи	Чем подтверждена передача	Погашение аванса	Оплачено деньгами	Не оплачено	Проверка
Оплачено деньгами по всем актам				0.00							
Не оплачено по подписанным актам				0.00							
Строк с ошибками или незаполненными данными				0							

Не оплачено = стоимость − погашение аванса − денежная оплата. Незавершённая строка блокирует итог сальдо; её данные нужно проверить, а не удалять из расчёта.

Реестр документально подтверждённых встречных сумм

Включайте документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Сопоставьте каждую позицию с реестром актов и исключите повторный учёт. Укажите основание, сумму и реквизиты подтверждающего документа.

№	Основание	Что именно	Сумма	Чем подтверждено	Документ подписан второй стороной	Проверка

Реестр документально подтверждённых встречных сумм

Включайте документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Сопоставьте каждую позицию с реестром актов и исключите повторный учёт. Укажите основание, сумму и реквизиты подтверждающего документа.

№	Основание	Что именно	Сумма	Чем подтверждено	Документ подписан второй стороной	Проверка

Реестр документально подтверждённых встречных сумм

Включайте документально подтверждённые материалы, расходы и удержания. Сопоставьте каждую позицию с реестром актов и исключите повторный учёт. Укажите основание, сумму и реквизиты подтверждающего документа.

№	Основание	Что именно	Сумма	Чем подтверждено	Документ подписан второй стороной	Проверка

Итоги по основаниям	
материалы переданы генподрядчику	0.00
материалы и оборудование остались на объекте	0.00
затраты на мобилизацию и демобилизацию	0.00
гарантийное удержание из оплаченных актов	0.00
иное	0.00
Итого заявляется встречного	**0.00**
Строк с ошибками или незаполненными данными	0

По гарантийному удержанию укажите сумму, основание, договорное условие и срок возврата. Сверьте, что эта сумма не учтена повторно в задолженности по актам. Если срок возврата не наступил, отразите это в расчёте и ответе на требование.

Для затрат на объект приложите первичные документы и отдельно проверьте договорное основание их включения в расчёт.

Сальдо расчётов по договору

Если расчёт не завершён, итог не выводится. Исправьте ошибки и пустые обязательные поля. Правовое основание каждой заявляемой суммы проверяйте отдельно.

Поступило от генподрядчика		
Аванс получен всего	0.00	*лист «Договор и аванс»*
Оплачено деньгами по актам	0.00	*лист «Выполнено», колонка «Оплачено деньгами», все строки*
Итого поступило		
Принято работ		
Стоимость работ по актам, подписанным обеими сторонами	0.00	*часть выполненного, подтверждённая обеими сторонами*
В том числе погашение аванса	0.00	
в том числе оплачено деньгами	0.00	
не оплачено по подписанным актам	0.00	*задолженность генподрядчика перед вами по документам, подписанным обеими сторонами*
Не закрытая актами часть		
Аванс, не закрытый двусторонними актами		*Разница между фактически полученным авансом и его погашением по двусторонним актам. Сопоставьте её с основанием и размером требования о возврате.*

Сальдо расчётов по договору

Если расчёт не завершён, итог не выводится. Исправьте ошибки и пустые обязательные поля. Правовое основание каждой заявляемой суммы проверяйте отдельно.

Документально подтверждённые встречные суммы		
Неоплаченный остаток: акты переданы, не подписаны	0.00	*Стоимость за вычетом отнесённой денежной оплаты. Проверьте объём, передачу и основание требования.*
Неоплаченный остаток: односторонние акты	0.00	*Стоимость за вычетом отнесённой денежной оплаты. Статус акта и основания по п. 4 ст. 753 ГК РФ проверяются отдельно.*
Материалы и оборудование	0.00	
Затраты на мобилизацию и демобилизацию	0.00	*Проверьте основание прекращения договора и документы о фактически понесённых расходах.*
Гарантийное удержание из оплаченных актов	0.00	*Проверьте срок и основание возврата. Не включайте сумму повторно, если она уже находится в неоплаченном остатке актов.*
Иное	0.00	
Задолженность по принятым и не оплаченным работам	0.00	*из блока «Принято работ»*
Итого заявляется против возврата	**0.00**	

Сальдо расчётов по договору

Если расчёт не завершён, итог не выводится. Исправьте ошибки и пустые обязательные поля. Правовое основание каждой заявляемой суммы проверяйте отдельно.

Итог		
Требуют вернуть	0.00	*из требования*
Не закрыто двусторонними актами		*Проверьте основание возврата с учётом условий прекращения и фактического исполнения договора.*
Сальдо по введённым работам и встречным суммам		*Арифметический результат с заявленными спорными позициями. Основание, срок возврата и допустимость учёта каждой суммы проверьте отдельно по карте 11.*
Направление сальдо	Расчёт не завершён	
Расхождение между требованием и незакрытой частью		*Разница между заявленным требованием и авансом, не погашенным по двусторонним актам.*

Сальдо расчётов по договору

Если расчёт не завершён, итог не выводится. Исправьте ошибки и пустые обязательные поля. Правовое основание каждой заявляемой суммы проверяйте отдельно.

Проверки		
Сальдо сходится двумя способами	ПРОВЕРЬТЕ: числовые исходные данные	*Сверка поступлений, стоимости включённых актов и встречных сумм. Платежи по исключённым актам и погашение сверх аванса требуют разбора.*
Ошибки в реестре «Выполнено»	нет	*колонка «Проверка» на листе «Выполнено»*
Ошибки в реестре «Встречное»	нет	*Укажите подтверждающий документ для каждой включённой суммы.*
Заполнение листа «Договор и аванс»	НЕ ЗАПОЛНЕНО: цена, аванс, основание и сумма требования	
Требование больше полученного аванса	нет	*Сверьте размер требования с фактически полученным авансом и составом поступлений.*

Сальдо расчётов по договору

Если расчёт не завершён, итог не выводится. Исправьте ошибки и пустые обязательные поля. Правовое основание каждой заявляемой суммы проверяйте отдельно.

Есть акты, переданные без подтверждения передачи — нет

Подтвердите передачу актов описью, квитанцией ЭДО, почтовыми документами или отметкой получателя.

Отделите согласованные и спорные суммы в карте 11 и ответе 10. Сальдо по введённым данным не подтверждает само по себе наступление обязанности возврата.

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЁТОВ

по договору субподряда № _____ от _____ по состоянию на _____

Субподрядчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ_СУБПОДРЯДЧИКА}}. Генподрядчик: {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}.

По данным Субподрядчика

Основание	Дебет (за генподрядчиком)	Кредит (за субподрядчиком)	Подтверждающие документы
Сальдо на начало расчётов	0.00	0.00	*{{ОСНОВАНИЕ_НАЧАЛЬНОГО_САЛЬДО}}*
Работы приняты по актам, подписанным обеими сторонами	0.00	0.00	*{{НОМЕРА_ДАТЫ_АКТОВ}}*
Получен аванс	0.00	0.00	*{{ПЛАТЕЖИ_АВАНСА}}*
Оплачено деньгами по актам	0.00	0.00	*{{ПЛАТЕЖИ_ЗА_РАБОТЫ}}*
Обороты за период	**0.00**	**0.00**	
Сальдо на конец периода			*Положительное сальдо — задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком; отрицательное — задолженность Субподрядчика.*

Расчёт не завершён: проверьте исходные данные

Отдельно, вне сальдо настоящего акта, Субподрядчик заявляет о наличии выполненных и переданных работ, акты по которым Генподрядчиком не подписаны, а также о затратах и удержаниях, перечисленных в приложении к настоящему акту. Настоящий акт составлен по данным одной стороны и не является признанием сумм, в нём не отражённых.

От Субподрядчика
{{ДОЛЖНОСТЬ_ФИО_ПОЛНОМОЧИЯ}}
_____ / _____ /
М.П.

От Генподрядчика
{{ДОЛЖНОСТЬ_ФИО_ПОЛНОМОЧИЯ}}
_____ / _____ /
М.П.

Пример заполнения — цифры условные

Учебный пример отражает порядок заполнения. Рабочий расчёт составьте по документам исполнения договора и платежам.

Лист «Договор и аванс»	
Цена работ по договору	12 000 000,00
Аванс получен всего	3 600 000,00
Основание прекращения договора	Отказ Генподрядчика от исполнения договора; нарушения Субподрядчика в уведомлении не указаны.
Сумма, которую требуют вернуть	3 600 000,00

Заявленное требование о возврате сопоставляется с выполнением, погашением аванса и документально подтверждёнными встречными суммами.

Лист «Выполнено»	
КС-2 № 1, подписан обеими сторонами	Стоимость 2 000 000,00; погашение аванса 600 000,00; оплата 1 400 000,00.
КС-2 № 2, подписан обеими сторонами	Стоимость 1 500 000,00; погашение аванса 450 000,00; оплата 950 000,00.
КС-2 № 3, передан, не подписан	Стоимость 1 100 000,00; передача подтверждена описью и почтовым идентификатором.

Лист «Встречное»	
Материалы оставлены на объекте	480 000,00, накладная подписана прорабом генподрядчика
Гарантийное удержание отдельно не добавляется	0,00 — повторное включение в этом примере исключено
Расчётные показатели листа «Сальдо»	
Погашение аванса по двусторонним актам	1 050 000,00
Аванс, не закрытый двусторонними актами	2 550 000,00
Не оплачено по подписанным актам	100 000,00
Итого заявляется против возврата	1 100 000 + 480 000 + 100 000 = 1 680 000,00
Сальдо с учётом заявленного встречного	870 000,00 к возврату при обоснованности спорных позиций
Расхождение между требованием и незакрытой частью	1 050 000,00

Без неподписанного акта и материалов остаток по двусторонним актам 2 450 000 руб. Спорные 1 580 000 руб. раскрывайте отдельно. Удержание, уже включённое в неоплаченный остаток акта, повторно не добавляйте.

Адресат и отправитель

Кому {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}} ИНН {{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}} Адрес {{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}} Канал доставки {{...}}
От {{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}} Контакт для ответа {{...}}

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}} от {{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}
На требование № {{НОМЕР_ТРЕБОВАНИЯ}} от {{ДАТА_ТРЕБОВАНИЯ}}

Ответ на требование о досрочном погашении аванса

По договору № {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} о выполнении работ на объекте {{ОБЪЕКТ}} получено требование вернуть {{СУММА_ТРЕБОВАНИЯ}} руб. до {{ДАТА}}. В требовании приведено основание {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_НОРМА_СОБЫТИЕ}}. Представляем позицию и расчёт по состоянию на {{РАСЧЁТНАЯ_ДАТА}}.

Основание требования

{{ВЫБЕРИТЕ_ОДИН_ВАРИАНТ_И_УДАЛИТЕ_ОСТАЛЬНЫЕ}}

{{ДОГОВОР_ДЕЙСТВУЕТ: Договор продолжает действовать. Пункт ... связывает возврат с событием ... . По имеющимся документам ... . С требованием согласны или не согласны в части ... по следующим причинам ... . Если основание и подтверждения не приведены, просим сообщить конкретный пункт или норму, событие и документы.}}

{{ДОГОВОР_ПРЕКРАЩЁН: Договор прекращён полностью или в части ... на основании ... с даты ... . Подтверждение ... . Последствия этого основания для оплаты выполненного и возврата аванса ... . Позиция по заявленной сумме ... .}}

{{ПРЕКРАЩЕНИЕ_ОСПАРИВАЕТСЯ: Не согласны с прекращением по уведомлению ... по следующим основаниям ... . Доказательства ... . Основной расчёт составлен исходя из ... . Отдельный альтернативный расчёт на случай признания прекращения приводится с условиями ... и не заменяет нашу основную позицию.}}

Расчёт и расхождения

Фактически полученный аванс {{...}} руб.; иные денежные платежи без аванса {{...}} руб.; стоимость учитываемых работ {{...}} руб.; погашение аванса по двусторонним актам {{...}} руб.; непогашенный по этим актам остаток {{...}} руб. Расчётное сальдо {{...}} руб. в пользу {{...}}. Приложенный расчёт отдельно показывает спорные акты и иные суммы; их основания и документы приведены по каждой позиции.

Позиция	Требование заказчика руб.	Наш расчёт руб.	Основание расхождения
{{АКТ_ПЛАТЁЖ_ИЛИ_ИНОЕ}}	{{...}}	{{...}}	{{ПУНКТ_ДОКУМЕНТ_СУММА}}
{{АКТ_ПЛАТЁЖ_ИЛИ_ИНОЕ}}	{{...}}	{{...}}	{{ПУНКТ_ДОКУМЕНТ_СУММА}}

{{ЕСЛИ_НУЖЕН_ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ_ОТВЕТ: Для завершения сверки необходимы ... . Просим представить их до ... . Уточнённый расчёт направим до ... . До проверки документов не подтверждаем спорную сумму ... . При готовом расчёте удалите этот абзац.}}

Позиция и предлагаемые действия

{{ВЫБЕРИТЕ_И_КОНКРЕТИЗИРУЙТЕ: Согласны с возвратом ... руб. на основании ... в срок ... . / Не согласны с требованием в размере ... руб. по основаниям ... . / Расчёт требует уточнения по позициям ... .}} По остальным позициям сохраняем приведённые возражения. Просим направить детализацию по {{ПЕРЕЧЕНЬ}} и провести сверку до {{ДАТА}}. Просим учесть расчёт и {{ОТОЗВАТЬ_ИЛИ_УТОЧНИТЬ_ТРЕБОВАНИЕ_В_ЧАСТИ}}. Ответ просим направить по {{ДОГОВОРНОЙ_КАНАЛ}}.

{{ПРИ_НАЛИЧИИ_САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ_ВСТРЕЧНЫХ_ТРЕБОВАНИЙ: Требования ... заявляются на основании ... . Срок ... . Порядок их учёта ... . Настоящее письмо не заменяет отдельного заявления о зачёте, если для выбранного способа расчётов оно необходимо.}}

Приложения: 1. Расчёт 09 от {{...}} на {{...}} листах. 2. Перечень актов и платежей {{...}}. 3. Документы по каждой спорной позиции {{...}}. 4. {{ПРИ_НЕОБХОДИМОСТИ}} проект акта сверки с оговорённым составом и датой. Состав направленного комплекта {{ОПИСЬ_ИЛИ_ПЕРЕЧЕНЬ_В_ЭДО}}.

Реквизиты подрядчика

{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}} ИНН {{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}
Банк {{...}} БИК {{...}} р/с {{...}} к/с {{...}}

Подпись

Подрядчик {{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}} {{ФИО_ПОДПИСАНТА}}
Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

Карта проверки требования заказчика

Заполните по конкретному требованию. Карта связывает основание, документы и суммы с ответом 10. Для каждого сценария статуса договора составьте отдельный экземпляр; альтернативный расчёт обозначьте явно.

Требование и контрольные даты

Заказчик {{...}} Договор {{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}} Объект {{...}}
Требование № {{...}} от {{...}} Получено {{...}} Подтверждение получения {{...}}
Требуют {{...}} руб. Расчётная дата {{...}} Пункт договора или норма {{ДОСЛОВНОЕ_ОСНОВАНИЕ}}
Заявленное событие или нарушение {{...}} Чем подтверждено {{...}}
Срок возврата {{...}} Источник и порядок исчисления {{...}}
Контрольная дата ответа {{...}} Источник {{...}} Ответственный {{...}}

Основание и статус договора

Статус {{ДЕЙСТВУЕТ / ПРЕКРАЩЁН / ПРЕКРАЩЕНИЕ_ОСПАРИВАЕТСЯ — ВЫБРАТЬ}}
Документ о прекращении {{...}} Право на отказ или иное основание {{...}}
Дата и объём прекращения {{...}} Доставка уведомления или судебный акт {{...}}
Условия возврата из договора {{...}} Наступили ли они и какие документы это подтверждают {{...}}
Возражения по основанию и дате {{...}} Доказательства {{...}}
Вывод по основанию {{ПОДТВЕРЖДЕНО / ОСПАРИВАЕТСЯ / НУЖНЫ_ДОКУМЕНТЫ}} Мотивировка {{...}}

Разбор каждой позиции

Повторяйте карточку для каждого акта, платежа, материала, удержания или иной суммы. Одну сумму включайте в итог один раз. Укажите лист и строку 09, чтобы ответ можно было сверить с расчётом.

Карточка позиции

№ {{...}} Позиция требования {{...}} Заказчик заявляет {{...}} руб.
Наш расчёт {{...}} руб. Расхождение {{...}} руб. Лист и строка 09 {{...}}
Документы {{НОМЕРА_ДАТЫ_СУММЫ}} Статус подписания или передачи {{...}}
Правовое и договорное основание {{...}} Срок исполнения {{...}}
Уже учтено в стоимости работ, погашении, оплате или другой строке {{...}}
Статус суммы {{СОГЛАСОВАНА / ОСПАРИВАЕТСЯ / НУЖНЫ_ДОКУМЕНТЫ}}
Текст позиции для ответа и приложений {{...}}

Итог и следующее действие

Получено аванса {{...}} Иные денежные платежи без аванса {{...}}
Стоимость учитываемых работ {{...}} Иные обоснованные суммы без повторов {{...}}
Погашено аванса по двусторонним актам {{...}} Непогашенный остаток {{...}}
Расчётное сальдо {{...}} Направление {{...}} Сопоставление двумя способами {{...}}
Правовая проверка суммы к возврату {{...}} Согласовано {{...}} Спорно {{...}}
Запрошенные документы {{...}} Срок получения {{...}}
Ответ 10 версия {{...}} Подписант и полномочия {{...}} Приложения {{...}}
Отправка и доставка {{...}} Следующее действие {{...}} Дата {{...}} Ответственный {{...}}